

वभिषण_ऐन_२०६४

English title: Decorations Act, 2007

वभिषण ऐन, २०६४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६४ । ४ । ३२ । संशोधन गर्ने ऐन । १. वभिषण (पहिलो) संशोधन ऐन, २०६५ २०६५ । ५ । ८ । २. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । व्यवस्थापिका-संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन न. ९ । वभिषणका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : राष्ट्रिय जीवनका वभिन्न क्षेत्रमा वशिष्ट योगदान पुर्‍याउने महानुभावलाई मुलुकका तर्फबाट कदर तथा सम्मान स्वरुप मानपदवी, अलङ्कार तथा पदकजस्ता वभिषण प्रदान गर्ने व्यवस्थामा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “वभिषण ऐन, २०६४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “वभिषण” भन्नाले यस ऐन बमोजमि प्रदान गरिने मानपदवी, अलङ्कार र पदक समझनु पर्छ । (ख) “समति” भन्नाले दफा ४ बमोजमिको वभिषण समतिसमझनु पर्छ । (ग) “मानपदवी” भन्नाले दफा ८ बमोजमिका मानपदवी समझनु पर्छ । (घ) “अलङ्कार” भन्नाले दफा १२ बमोजमिका अलङ्कार समझनु पर्छ । (ङ) “पदक” भन्नाले दफा १६ बमोजमिका पदक समझनु पर्छ । (च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । वभिषण प्रदान गर्ने प्रक्रिया । ३. वभिषण प्रदान गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जीवनका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, अन्वेषणात्मक लगायतका अन्य क्षेत्रमा वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वशिष्ट योगदान पुर्‍याउने नेपाली नागरिकलाई समतिको सफारसिमा यस ऐन बमोजमि वभिषण प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातप्राप्त वा नेपालको हतिको लागि वशिष्ट योगदान पुर्‍याउने वदिशी नागरिकलाई नेपाल सरकारले सम्मान स्वरुप वभिषण प्रदान गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि प्रदान गरिने वभिषण नेपाल सरकारले तोकेको कुनै राष्ट्रिय दविसका दिन प्रदान गरिनेछ । (४) नेपाल सरकारले उपदफा (१) र (२) बमोजमि वभिषण प्रदान गर्दा वभिषण पाउने व्यक्तिको नाम र नजिले प्राप्त गरेको वभिषणको प्रकार तथा नजिले राष्ट्रिय जीवनमा पुर्‍याएको योगदान समेत खुलाई सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ र यस्तो सूचना नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशन गरिनेछ । ४. वभिषण समति: (१) यस ऐन बमोजमि प्रदान गर्ने वभिषणका सम्बन्धमा मन्त्रपरिषद् समक्ष सफारसि प्रस्तुत गर्न देहाय बमोजमिको एउटा वभिषण समतिरिहनेछ:- । (क) वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री वा नजि नरहेको अवस्थामा मन्त्रपरिषद्को वरिष्ठ मन्त्री -अध्यक्ष । (ख) गृह मन्त्री - सदस्य । (ग) राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका व्यक्तहिदुमध्येबाट समावेशी सदिधान्तको आधारमा मन्त्रपरिषदले तोकेको महिला सहति छ जना -सदस्य । (घ) गृह सचिव -सदस्य-सचिव । (२) समतिको बैठक समतिको अध्यक्षले तोकेको समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) समतिबैठक सम्बन्धी कार्यवधिसमति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ ।

५. वभिषण सफारसि प्रक्रिया: (१) देहायका पदाधिकारी, कर्मचारी वा कुनै महानुभावले आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गरी राष्ट्रलाई योगदान पुर्‍याएको भएमा त्यस्ता पदाधिकारी, कर्मचारी वा महानुभावले पुर्‍याएको योगदानको वविरण अनुसूची बमोजमिको ढाँचामा खुलाई वभिषण प्रदान गर्न देहायका नकिया वा पदाधिकारीले निर्दिष्ट समयभित्र आफ्नो सफारसि समतिमा पठाउनु पर्नेछ:- । (क) वदिशी राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, मन्त्री वा सो सरह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी र अन्य नागरिकहुको हकमा परराष्ट्र मन्त्रीले, । (ख) संवैधानिक नकियाका पदाधिकारीका हकमा समतिलि र कर्मचारीका हकमा सम्बन्धति संवैधानिक नकियाका प्रमुखले, । (ग) व्यवस्थापिका-संसद सचिवालयका कर्मचारीहुको हकमा व्यवस्थापिका-संसदको महासचिवले, । (घ) कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धति कर्मचारी वा सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धति तर सरकारी सेवामा नरहेका कुनै व्यक्तिका हकमा सम्बन्धति मन्त्रीले, । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (घ१) प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धति पदाधिकारी र कर्मचारी तथा प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धति तर सरकारी सेवामा नरहेका कुनै व्यक्तिको हकमा सम्बन्धति प्रदेशको मुख्य मन्त्रीले, । (ङ) खण्ड (क) देखि (घ) सम्म उल्लिखित व्यक्त बाहेक अन्य व्यक्तिका हकमा गृह मन्त्रीले । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१क) स्थानीय तहसँग सम्बन्धति कुनै पदाधिकारी, कर्मचारी वा महानुभावले आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गरी राष्ट्रलाई योगदान पुर्‍याएको भएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारी वा महानुभावले पुर्‍याएको योगदानको वविरण सहति सम्बन्धति स्थानीय तहले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ र यसरी प्राप्त भएका वविरण समेतको आधारमा उपयुक्त व्यक्तिको नाम गृहमन्त्रीले सफारसि समतिमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सम्बन्धति नकिया वा पदाधिकारीबाट वभिषणको लागि सफारसि प्राप्त हुन आएपछि समतिलि आवश्यक छानबनि गरी यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि वभिषण प्रदान गर्नका लागि उपयुक्त देखिएका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा महानुभावको नामावली तथा नजिहरुले पाउनु पर्ने वभिषणको प्रकार समेत खुलाई वभिषण प्रदान गर्नका लागि मन्त्रपरिषद् समक्ष नाम सफारसि गर्नु पर्नेछ । (३) वदिशी राष्ट्रका नागरिकलाई मानपदवीको लागि

सफिरसि गर्दा त्यस्तो राष्ट्रको प्रचलनलाई समेत ध्यानमा राखी सफिरसि गरिन्छ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (४) वभिषण सफिरसि सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले तोके बमोजमि हुनेछ । ६. वभिषण सफिरसिका आधारः समिति समक्ष वभिषणको लागि सफिरसि गर्दा देहायका आधारमा गर्नु पर्नेछ :- । (क) राष्ट्रको गौरव वृद्धि गर्ने कार्यमा विशेष योगदान पुर्‍याएको, ।

(ख) आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरी राष्ट्रलाई योगदान पुर्‍याएको, । (ग) सरकारी सेवासँग सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा आफूलाई तोकिएको काम प्रशंसनीय रुपमा सम्पादन गरेको, । (घ) वदिशी नागरिक भए नेपालको समुन्नत तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको सम्मान बढाउने कार्यमा विशेष योगदान पुर्‍याएको, । (ङ) कुनै साहसी वा बुद्धिमत्तापूर्ण काम गरी सार्वजनिक हतिको लागि विशेष योगदान पुर्‍याएको, । (च) तोकिएको अन्य आधार पूरा गरेको । ७. वभिषण सुशोभन समारोहः (१) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । राष्ट्रपतिले वभिषण पाउने व्यक्तिलाई सो वभिषण, त्यसको प्रतीक समूह र अधपित्त्र वभिषण सुशोभन समारोहका दिन प्रदान गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजमि राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख वा वदिशी राष्ट्रका वशिष्ट व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजमि वभिषण प्रदान गर्न जुनसुकै समयमा पत्रमन्त्रपरिषदले वभिषण सुशोभनको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (३) सुशोभन समारोहका दिन वभिषण पाउने व्यक्तिलाई कुनै कारणले उपस्थिति हुन नसकेमा नजिले वभिषणको प्रतीक समूह र अधपित्त्र गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नेछ । (४) कुनै व्यक्तिलाई कुनै वभिषण मरणोपरान्त प्रदान गरिएमा वा वभिषण पाउने व्यक्तिको सुशोभन समारोह हुनु अगावै मृत्यु भएमा नजिले पाउने प्रतीक समूह, मानपदवी र अधपित्त्र समेत नजिको पत्नी वा पतिलाई वा त्यस्तो पत्नी वा पतिभए नजिको ज्येष्ठ सन्तान वा कुनै सन्तान नभए नजिको नजिकको हकवालालाई प्रदान गरिन्छ । (५) वभिषण प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सुशोभन समारोह हुनुअघि त्यसको प्रतीक समूह लगाउनु हुँदैन । परिच्छेद-३ । मानपदवी । ८. मानपदवीको प्रकार र मर्यादाक्रमः (१) यस ऐन बमोजमि प्रदान गरिने मानपदवीको प्रकार देहाय बमोजमि हुनेछन् :- । (क) नेपाल रत्न । (ख) राष्ट्र गौरव । (ग) राष्ट्रदीप । (घ) जनसेवा शरी । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएको क्रम अनुसार मानपदवीको मर्यादाक्रम कायम हुनेछ । ९. मानपदवी लगाउने तरिकाः मानपदवी लगाउने तरिका तोकिए बमोजमि हुनेछ । १०. वदिशी मुलुकको मानपदवी लगाउनेः (१) कुनै वदिशी मुलुक वा वदिशी राजदूतावासको औपचारिक समारोहमा वदिशी मुलुकका कुनै मन्त्री वा सोभन्दा माथिल्लो ओहदाका पदाधिकारी विशेष अतिथिको रुपमा उपस्थिति रहेको समारोहमा मानपदवी लगाउँदा आफ्नो मुलुक र सो वदिशी मुलुकको मानपदवी मात्र लगाउन सकिन्छ । (२) आफ्नो मुलुक र वदिशी मुलुकको मानपदवी पाउने व्यक्तिले आफ्नो मुलुकको मानपदवी नलगाई वदिशी मुलुकको मात्र मानपदवी लगाउन पाउने छैन । ११. मानपदवीको अधपित्त्रः मानपदवी पाउने व्यक्तिलाई समितिले तोके बमोजमिको अधपित्त्र प्रदान गरिन्छ । परिच्छेद-४ । अलङ्कार । १२. अलङ्कारः (१) यस ऐन बमोजमि जुनसुकै व्यक्तिलाई प्रदान गरिने अलङ्कारहरु देहाय बमोजमि हुनेछन् :- । (क) राष्ट्र यशोवर्द्धक । (ख) नेपाल सेवा प्रवीण । (ग) समाज सेवा रत्न । (२) यस ऐन बमोजमि नेपाली सेनालाई मात्र प्रदान गरिने अलङ्कारहरु देहाय बमोजमि हुनेछन् :- ।

(क) परम पौरख भास्कर । (ख) अति पौरख भास्कर । (ग) महा पौरख भास्कर । (३) यस ऐन बमोजमि प्रहरीलाई मात्र प्रदान गरिने अलङ्कारहरु देहाय बमोजमि हुनेछन् :- । (क) नेपाल प्रताप सुभूषण । (ख) नेपाल प्रताप आभूषण । (ग) नेपाल प्रताप भूषण । १३. मर्यादाक्रमः (१) अलङ्कारहरुको मर्यादाक्रम देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) राष्ट्र यशोवर्द्धक । (ख) परम पौरख भास्कर । (ग) नेपाल प्रताप सुभूषण । (घ) नेपाल सेवा प्रवीण । (ङ) अति पौरख भास्कर । (च) नेपाल प्रताप आभूषण । (छ) समाज सेवा रत्न । (ज) महा पौरख भास्कर । (झ) नेपाल प्रताप भूषण । (२) मानपदवी र अलङ्कारको मर्यादाक्रम कायम गर्दा मानपदवीको मर्यादाक्रम अलङ्कार भन्दा माथिल्लो हुनेछ । १४. अलङ्कार लगाउने क्रमः (१) एकभन्दा बढी अलङ्कार पाउने व्यक्तिले आफूले पाएका अलङ्कार लगाउँदा मर्यादाक्रम अनुसार दाहिने तर्फबाट लगाउनु पर्नेछ । (२) आफ्नो देशको अलङ्कार वा त्यसको स्वल्पाकार वा पट्टिका र वदिशी राज्यबाट प्राप्त वभिषण वा तनिको स्वल्पाकार वा पट्टिका एकसाथ लगाउँदा आफ्नो देशको अलङ्कार वा त्यसको स्वल्पाकार वा पट्टिका वदिशी राज्यको वभिषण वा त्यसको स्वल्पाकार वा पट्टिका भन्दा दाहिने लगाउनु पर्नेछ । (३) वदिशी राज्यबाट पाएका एकभन्दा बढी अलङ्कार लगाउँदा पाएको मतिको क्रमानुसार लगाउनु पर्नेछ । १५. अलङ्कार दोहोरिएमा खुकुरी थप्ने : कुनै अलङ्कार पाउने व्यक्तिले पुनः सोही अलङ्कार अर्को पटक पाएमा नजिले पहिले पाएको अलङ्कारको पट्टिकामा प्रत्येक पटकको नमित्तित्त सोही अलङ्कार बनेको धातुका एक एकवटा खुकुरी थप्दै जानेछ । परिच्छेद-५ । पदक । १६. पदकको प्रकार र मर्यादाक्रम : (१) यस ऐन बमोजमि जुनसुकै व्यक्तिलाई प्रदान गरिने पदक तथा त्यसको मर्यादाक्रम देहाय बमोजमि हुनेछन् :- । (क) लोक शरी पदक । (ख) राष्ट्र सेवा पदक । (ग) सत्कार्य पदक । (घ) समाज सेवा पदक । (ङ) शक्ति ज्योति पदक । (च) सगरमाथा पदक । (छ) सुकीर्ति पदक । (ज) वीरता पदक । (झ) शौर्य पदक । (ञ) प्राकृतिक प्रकोप पीडितोद्धार पदक । (ट) विकास रत्न पदक । (ठ) शान्ति पदक । (ड) वज्रिज्ञान प्रवीण पदक । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ढ) संविधान सभा निर्वाचन पदक । (२) अलङ्कार र पदकको मर्यादाक्रम कायम गर्दा अलङ्कारको मर्यादाक्रम सधैं माथिल्लो हुनेछ । १७. पुनः पदक पाएमा थपिने चिन्ह : यस ऐन बमोजमि एकपटक पदक पाइसकेको व्यक्तिले पुनः पदक पाएमा प्रत्येक पटकको नमित्तित्त पहिलो पटक पाउँदाको पट्टिकामा १ सेन्टिमिटर लामो पहिलो पटक कास्य, दोस्रो पटक ताम्, तेस्रो पटक रजत र चौथो पटक स्वर्णको एक एक खुकुरी

थपनिछ । १८. पदक लगाउने क्रम : (१) एकभन्दा बढी पदक पाउने व्यक्तिले आफूले पाएका पदक लगाउँदा मर्यादाक्रम अनुसार दाहनि तर्फबाट लगाउनु पर्नेछ । (२) आफ्नो देशको पदक वा त्यसको स्वल्पाकार वा पट्टिका र वदिशी राज्यबाट प्राप्त वभिषणहरू वा तनिको स्वल्पाकार वा पट्टिका एकसाथ लगाउँदा आफ्नो देशको पदक वा त्यसको स्वल्पाकार वा पट्टिका वदिशी राज्यबाट प्राप्त वभिषण वा तनिको स्वल्पाकार वा पट्टिका भन्दा दाहनि लगाउनु पर्नेछ । परचिछेद-६ । वविधि ।

१९. वदिशी मुलुकको उपाधि, सम्मान वा वभिषण ग्रहण गर्न स्वीकृतलिनु पर्ने : (१) कुनै पननिपाली नागरकिले वदिशी मुलुकबाट प्रदान गरनि उपाधि, सम्मान वा वभिषण ग्रहण गर्नुभन्दा पहिले नेपाल सरकारको स्वीकृतलिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्वीकृतलिँदा समतिभारफत लनु पर्नेछ ।

२०. वभिषणको प्रशंसा लेख्ने: (१) वभिषण पाउने व्यक्तिको नामको अगाडि निजिले पाएको वभिषण अनुसार तोकएि बमोजमिको प्रशंसा लेख्न सकनिछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापनि एकभन्दा बढी वभिषण पाउने व्यक्तिको नामको अगाडि सो बमोजमि प्रशंसा लेख्दा निजिले पाएको वभिषणको मर्यादाक्रम अनुसार लेखनु पर्नेछ । २१. वभिषण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: यस ऐन बमोजमि वभिषण प्रदान गर्नको लागि चाहनि अन्य शर्त र वभिषणको बनोट, आकार प्रकार तथा प्रतीक समूह सम्बन्धी व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । २२. स्वल्पाकार, पट्टिका र तारकिा सम्बन्धी व्यवस्था : वभिषण पाउने व्यक्तिले तोकएि बमोजमि स्वल्पाकार, पट्टिका र तारकिा लगाउन सकनेछ । २३. खरदि गर्न सकने : (१) कुनै व्यक्तिले आफूले प्राप्त गरेको वभिषणको प्रतीक हराएमा वा नष्ट भएमा गृह मन्त्रालय वा सो मन्त्रालयले तोकेको ठाउँबाट खरदि गर्न सकनेछ । (२) वभिषणको स्वल्पाकार तथा तारकिा गृह मन्त्रालय वा सो मन्त्रालयले तोकेको ठाउँबाट खरदि गर्न सकनिछ । २४. वभिषण प्रचलनमा ल्याउन नपाइने: नेपाल सरकारबाट प्रदान गर्ने वभिषण जस्तो नाम, बनोट र आकृतिकायम गरी कुनै संस्था वा व्यक्तिले कुनै वभिषण दनि पाइने छैन । २५. वभिषणमा हेरफेर वा थपघट गर्न सकने : नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार वभिषणको सङ्ख्या, आकार, प्रकार तथा बनोटमा थपघट वा हेरफेर गर्न सकनेछ । २६. वभिषण रद्द गर्न सकनि: (१) यस ऐन बमोजमि कुनै नेपाली नागरकि वा वदिशी व्यक्तिलाई प्रदान गरएको वभिषणलाई नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा रद्द गर्न सकनेछ:- । (क) नेपालका वरिद्ध हातहतयार उठाउमा वा उठाउने कुचेष्टा गरेमा वा शत्रु राज्यलाई कुनै प्रकारबाट सहायता दएिमा वा नेपाल वरिद्ध जासुसी गरेमा, । (ख) नेपालले समेत भाग लएको युद्धको समयमा नेपालको शत्रु राज्यको तर्फबाट युद्धमा भाग लएिमा, । (ग) आफूले प्राप्त गरेको वभिषण कसैलाई बकि्री गरेमा वा बन्धकीमा राखेमा, । (घ) आफूले प्राप्त गरेको वभिषणको मर्यादा वपिरीत हुने गरी वभिषणको प्रयोग गरेमा वा कसैलाई प्रयोग गर्न दएिमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै वभिषण रद्द गरएिमा नेपाल सरकारले वभिषण पाउने व्यक्तिको नाम र रद्द गरएको वभिषण समेत खुलाई सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनकि सूचना जारी गर्नु पर्नेछ । २७. वभिषण स्वेच्छाले फरिता गर्न सकने : कसैले यस ऐन बमोजमि प्राप्त गरेको कुनै वभिषण स्वेच्छाले फरिता गर्न चाहेमा त्यस्तो वभिषणको प्रतीक समूह गृह मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।